

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6494/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ปราจีนบุรี  
นาย ประสงค์ อติชะ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 288

แม้แพทย์จะเบิกความว่าจำเลยมีอาการหูแว่ว สอบถามไม่พูดแต่แสดงอาการ  
ฉุนเฉียว แยกตัวอยู่ตามลำพัง หลังจากตรวจแล้วพบแนวความคิดผิดปกติและหลังจากรับ  
ตัวจำเลยได้ 1 วัน ได้เริ่มสอบถามจำเลย จำเลยพูดคำตอบคำอย่างรู้เรื่อง และลง  
ความเห็นว่าการที่ตรวจพบเชื่อว่าเป็นมานานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็ตามแต่ก่อนเกิด  
เหตุ แม้จำเลยดื่มสุราก็ไม่มีอาการผิดปกติขณะเกิดเหตุก็สามารถจดจำบุคคลและ  
เรียกชื่อได้ถูกต้อง ได้เลือกทำร้ายเฉพาะบุคคล ไม่ทำร้ายบุคคลทั่วไปซึ่งอยู่ในที่เกิด  
เหตุจำนวนมาก จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่  
สามารถบังคับตนเองได้ จำเลยเสพสุราและกัญชาทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มึนเมา  
จำเลยจึงไม่อาจยกเอาความมึนเมานั้นขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่  
สามารถบังคับตนเองได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 33 และ  
ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ แต่อ้างว่ากระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ เพราะเป็นโรคจิต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่า จำเลยกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ เพราะเป็นโรคจิตหรือไม่ เห็นว่าแพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสรพงษ์ เบิกความว่า อาการของจำเลยมีอาการหูแว่ว สอบถามไม่พูด แต่แสดงอาการฉุนเฉียว แยกตัวอยู่ตามลำพัง หลังจากตรวจแล้วพบแนวคิดผิดปกติ หลังจากปรับตัวจำเลยได้ 1 วัน ได้เริ่มสอบถามจำเลย จำเลยพูดคำตอบอย่างรู้เรื่อง อาการที่ตรวจพบเชื่อว่าเป็นมานานไม่น้อยกว่า 1 ปี ปัญหาว่าอาการทางจิตดังกล่าวนี้ในขณะที่กระทำความผิดจะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะเป็นโรคจิตหรือไม่ ปรากฏว่า จำเลยเป็นคนจากที่อื่นมาอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุหลายปีแล้ว นางประจวบ วัดยิ่ง ซึ่งขายของอยู่เยื้องอุ้งฆ้องมารถเบิกความว่า ไม่เห็นจำเลยมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด เห็นจำเลยดื่มสุราบ้าง แต่จำเลยไม่เคยอาละวาด นายสุนทรบิดาผู้ตายเบิกความว่า รู้จักกับจำเลย จำเลยเป็นคนดื่มสุราแต่ไม่มีอาการผิดปกติ และไม่เคยพบว่าจำเลยมีอาการผิดปกติทางจิต และขณะเกิดเหตุนายศุภกิจซึ่งถูกจำเลยไล่ฟันเบิกความว่า วันนั้นจำเลยเจาะจงใช้มีดฟันเป็นบางคน มีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากจำเลยก็ไม่ได้ใช้มีดฟันแต่เจาะจงฟันเฉพาะผู้ตายซึ่งเป็นบุตรนายโฆ่ง มีบุคคลอื่นอีกหลายคน แต่

จำเลยเจาะจงพยานเฉพาะนายชาติกับพยานและผู้ตาย ขณะที่เด็กนักเรียนสองคนขึ้นรถจักรยานผ่านหน้าอุ้งช่อมรดก จำเลยพูดว่า "อ้าว นี่ ลูกไอ้โง่ นี่หว่า" แล้วจึงใช้มีดฟันผู้ตาย จำเลยไล่พยานไปรอบรถ จำเลยพูดว่า "จีนมึงออกมาเถอะ กูไม่ฟันมึงหรอก" จำเลยไม่มีอาการของคนเสียสติ ยังจำสิ่งต่าง ๆ ได้แม่นยำเห็นว่า จำเลยมีอาการปกติ หากเป็นโรคจิตมาไม่น้อยกว่า 1 ปีดังความเห็นของแพทย์ย่อมจะต้องแสดงอาการให้ปรากฏขึ้นบ้างทั้งไม่เคยเข้ารับการรักษาหรือตรวจอาการทางจิตกับแพทย์มาก่อน ก่อนเกิดเหตุแม้ดื่มสุราก็ไม่มีอาการผิดปกติ ขณะเกิดเหตุก็สามารถจดจำบุคคลได้และเรียกชื่อได้ถูกต้องและเลือกทำร้ายเฉพาะบุคคล ไม่ทำร้ายบุคคลทั่วไปซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมาก มิใช่การกระทำที่เกิดจากอาการทางจิตจำเลยให้การรับต่อนักงานสอบสวนว่าทำไปเพราะประสาหลงเนื่องจากเมาสุราประกอบกับมีนเมาที่กัญชาด้วย ซึ่งขณะให้การจำเลยมีอาการเป็นปกติแล้วโดยให้การว่า รายละเอียดของเรื่องนี้จะแถลงต่อศาลในชั้นพิจารณา การกระทำความผิดด้วยความมีนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งมีนเมาอย่างอื่นของจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่สามารถรู้สึกผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นไม่ได้ เพราะจำเลยเสพสุราและกัญชาทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีนเมา

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ